

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1333/2532

กรมตำรวจ

โจทก์

พลตำรวจโทส้าง เริ่มรุจน์ กับพวก

จำเลย

พลตำรวจโทส้าง เริ่มรุจน์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

พลตำรวจตรีตรูจิตต์ อรรถจินดา ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

พลตำรวจตรีพาสน์ ประทีปเสน ที่ 3

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา มีเหตุผลและมีทางที่จะชนะคดีได้โปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่ค้านถ้าจำเลยหาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน (อันดับ
195)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระเงิน 140,513 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามต่างแยกกันยื่นฎีกา และแยกกันยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ
193,189,187,192,188,186)

จำเลยทั้งสามได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยวางหลัก
ทรัพย์ไว้เป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ
156,160)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสามคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงวันทราบ
คำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสามคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงวันทราบ
คำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น